



**PUTUSAN**  
Nomor 6450 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SOLIWU CIPTA PERSADA**, berkedudukan di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali diwakili oleh Niken Kusumatuti, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Hidayat Rauf, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Teguh Hidayat Rauf, S.H., & Rekan, beralamat di Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MAHYUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Royal Langgeroni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Royal Langgeroni, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD, Kawua, Kota Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI**, beralamat di Jalan Garuda, Nomor 1, Fanuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 6450 K/Pdt/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996 adalah sah dan mengikat terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,
  - Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;
3. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah sebidang tanah yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,
  - Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah milik Penggugat yang terletak yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,



Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,  
Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

5. Menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yang diterbitkan di Bungku pada tanggal 04 Juli 2017 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan PT Soliwu Cipta Persada, yang diterbitkan diatas objek sengketa yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,  
Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,  
Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 yang diterbitkan Tergugat II melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yang diterbitkan di Bungku pada tanggal 04 Juli 2017 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan PT Soliwu Cipta Persada, yang diterbitkan diatas objek sengketa yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,  
Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,  
Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai,

Adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah milik Penggugat paling lambat 7 hari sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,  
Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,  
Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

8. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Penggugat memohon agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap kali Tergugat I lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut: Bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak memiliki kewenangan (*onbevoegdheid*) untuk memeriksa perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat Konvensi tidak mempunyai kualitas atau kedudukan dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* (*disqualificatoire exceptie*);
3. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 6450 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa alasan gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur (*exceptie obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan Penggugat Daluwarsa;
- Eksepsi *obscur libel*;
- Eksepsi *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah, berharga dan mengikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 dengan luas awal 551.800 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan NIB 19.06.12.06.01490 atas nama PT Soliwu Cipta Persada, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utara berbatasan dengan: Tanah Sdr. Marten, Tanah Sdr. Yan, Jalan Trans Sulawesi, Tanah Sdr. Yan,  
Sebelah timur berbatasan dengan: Jalan Hauling PT Kayu Kreasi Mining (KKM), stock yard PT KKM, Tanah Sdr. Asmin dan Ahmad,  
Sebelah selatan berbatasan dengan: Tanah Sdr. Arsin, Tanah Sdr. Nahra, Tanah Sdr. Fatmawati, Tanah Sdr. Dafrin, Tanah Sdr. Hair, Tanah Sdr. Badawi,  
Sebelah barat berbatasan dengan: Sempadan Sungai Bahongkolango;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas sehampanan tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 Bahodopi dengan luas awal 551.800 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 6450 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan NIB 19.06.12.06.01490 atas nama PT Soliwu Cipta Persada;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap berkeras untuk menguasai dan menempati wilayah bidang tanah seluas  $\pm$  25 Ha (dua puluh lima hektar) yang masuk dalam wilayah kepemilikan Penggugat Rekonvensi, dengan tidak melakukan pengosongan dan tidak menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan seluruh pihak yang terkait dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk segera meninggalkan lokasi lahan milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak keluarnya putusan tingkat pertama perkara *a quo*;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam gugatan rekonvensi ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi guna melaksanakan putusan pengadilan dan dibebankan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari kerugian materiil dan immateriil, terhitung sejak gugatan rekonvensi berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan oleh Tergugat Rekonvensi;
9. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya *verzet*, *banding* atau *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah memberikan Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Pso, tanggal 1 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 6450 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp16.078.000,00 (enam belas juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 32/Pdt/2024/PT PAL, tanggal 10 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso dalam perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Pso, tanggal 1 April 2024 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996 adalah sah dan mengikat terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 6450 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,  
Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

3. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah sebidang tanah yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,  
Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,  
Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah milik Penggugat yang terletak yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,  
Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,  
Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

5. Menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yang diterbitkan di Bungku pada tanggal 04 Juli 2017 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan PT Soliwu Cipta Persada, yang diterbitkan diatas objek sengketa yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan





batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,  
Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,  
Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 yang diterbitkan Tergugat II melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yang diterbitkan di Bungku pada tanggal 04 Juli 2017 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan PT Soliwu Cipta Persada, yang diterbitkan diatas objek sengketa yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,  
Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,  
Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

Adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa;

7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk mengosongkan tanah milik Pembanding semula Penggugat paling lambat 7 hari sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sebidang tanah milik Pembanding semula Penggugat yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,  
Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,  
Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemanding semula Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap kali Terbanding I semula Tergugat I lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di palu Nomor 32/Pdt/2024/PT PAL, tertanggal 10 Juni 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996,

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 6450 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 Ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,

Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,

Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,

Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai,

adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

2. Menyatakan bahwa Termohon I (semula Pembanding/Penggugat) tidak berhak secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 Ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,

Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,

Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,

Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;

3. Menyatakan bahwa Pemohon (semula Terbanding I / Tergugat I) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Palancoi/Makatutu,

Sebelah timur berbatasan dengan : Naro,

Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat,

Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai;



4. Menyatakan sah, berharga dan mengikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 dengan luas awal 551.800 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) dan saat ini setelah dipecah tersisa sebanyak 489.587 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan NIB 19.06.12.06.01490 atas nama PT Soliwu Cipta Persada (Pemohon semula Terbanding I/Tergugat I), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Marten, Tanah Sdr. Yan, Jalan Trans Sulawesi, Tanah Sdr. Yan,

Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Hauling PT. Kayu Kreasi Mining (KKM), stock yard PT KKM, Tanah Sdr. Asmin dan Ahmad,

Sebelah selatan berbatasan dengan: Tanah Sdr. Arsin, Sdri. Nahra, Sdri. Fatmawati, Sdr. Dafrin, Sdr. Hair, Sdr. Badawi,

Sebelah barat berbatasan dengan : Sempadan Sungai Bahongkolango;

5. Menyatakan Pemohon (semula Terbanding I/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) sebagai pemilik yang sah atas sehampanan tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 Bahodopi dengan luas awal 551.800 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan NIB 19.06.12.06.01490 atas nama PT Soliwu Cipta Persada;
6. Menyatakan Termohon I (semula Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap berkeras untuk menguasai dan menempati wilayah bidang tanah seluas ± 25 Ha (dua puluh lima hektar) yang masuk dalam wilayah kepemilikan Penggugat Rekonvensi, dengan tidak melakukan pengosongan dan tidak



menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Pemohon (semula Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejak Mei 2023;

7. Memerintahkan Termohon I (semula Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi) dan seluruh pihak yang terkait dengan Termohon I untuk segera meninggalkan lokasi lahan milik Pemohon (semula Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak keluarnya putusan kasasi perkara *a quo*;
8. Memerintahkan kepada Termohon I (semula Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi) untuk mengganti kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam memori kasasi ini;
10. Menghukum Termohon I (semula Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi) guna melaksanakan putusan pengadilan dan dibebankan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari kerugian materiil dan immateriil, terhitung sejak memori kasasi berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan oleh Termohon I (semula Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi);
11. Membebankan biaya perkara kepada Termohon I (semula Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi); dan/atau

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Juli 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2024 dihubungkan dengan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 6450 K/Pdt/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan atas perbuatan melawan hukum Tergugat I dalam menguasai objek sengketa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 di atas objek sengketa, maka Penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Poso untuk mendapatkan kepastian hukum;
- Bahwa selain itu dalam petitum gugatan poin 5 maupun amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah poin 5, Menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yang diterbitkan di Bungku pada tanggal 04 Juli 2017 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan PT. Soliwu Cipta Persada, yang diterbitkan diatas objek sengketa yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas  $\pm$  25 ha (dua puluh lima hektar) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 07/15.16.02/BHP/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi, tanggal 13 April 1996. Dengan batas-batas sebagai berikut:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Sebelah utara berbatasan dengan   | : Palancoi/Makatutu, |
| Sebelah timur berbatasan dengan   | : Naro,              |
| Sebelah selatan berbatasan dengan | : Tanah Masyarakat,  |
| Sebelah barat berbatasan dengan   | : Sungai;            |
- Bahwa Tergugat II adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat atas tindakan administratifnya menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 yang kewenangannya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 6450 K/Pdt/2024





- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatan terhadap Tergugat I atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan terhadap Tergugat II atas tindakan administratifnya yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebabkan gugatan kabur;
- Bahwa dengan demikian gugatan konvensi maupun rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SOLIWU CIPTA PERSADA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pdt/2024/PT PAL, tanggal 10 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Pso, tanggal 1 April 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SOLIWU CIPTA PERSADA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pdt/2024/PT PAL, tanggal 10 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Pso, tanggal 1 April 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 6450 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

*ttd.*

*ttd.*

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

*ttd.*

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 6450 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

*ttd.*

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 6450 K/Pdt/2024